



ANALISTA DOS TRIBUNAIS

RENATO DE PRETTO

DIREITO TRIBUTÁRIO

AULA 2

ROTEIRO DE AULA

ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS

Revisando e continuando

Sumário

1. espécies tributárias
 - 1.1 impostos
 - 1.2 taxas
 - 1.3 contribuição de melhoria
 - 1.4 empréstimos compulsórios
 - 1.5 contribuições especiais (arts. 149 e 149-a, cf)
2. princípios constitucionais tributários – i
 - 2.1 sistema constitucional tributário
 - 2.2 limitações constitucionais ao poder de tributar
 - 2.3 legalidade tributária
 - 2.4 . igualdade em matéria tributária
 - 2.5 irretroatividade tributária
3. princípios constitucionais tributários – ii
 - 3.1 princípio da anterioridade tributária
 - 3.2 .princípio da vedação ao tributo confiscatório (ou razoabilidade da carga tributária)

1. IMPOSTOS (arts. 16 e ss., CTN)

2. TAXAS (arts. 77/80, CTN)

(i) Conceito – art. 145, II, CF (*)

- Trata-se de tributo vinculado à prestação estatal (atividade estatal prestada e que beneficia o contribuinte);
Art. 145, II, CF. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
(...) II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

(ii) Espécies:

A- Taxa de Polícia;

B- Taxa de Serviço Público

A) Taxa de Polícia (ou Taxa “de fiscalização” – art. 78, CTN):

- Poder de Polícia é o mecanismo de frenagem de direitos fundamentais em prol da coletividade (art. 78, CTN);
- Exemplos: taxa de fiscalização de anúncios; taxa de localização e funcionamento de estabelecimento; TCFA (taxa de controle e fiscalização ambiental); taxa de fiscalização da CVM (S. 665, STF); taxa de passaporte.

B) Taxa de Serviço Público:

- Taxa abrange apenas serviço público singular ou “uti singuli”;
- Referido serviço público, então, tem que ser:

* *Específico* (unidades autônomas) e *divisível* (utilização separada) – art. 79, CTN;

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.

- Jurisprudência:

▪ Inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública:

❖ Súmula nº 670, STF. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.

❖ Súmula Vinculante nº 41, STF. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.

- **limpeza pública e conservação de vias/logradouros públicos: inconstitucionalidade;**
- **taxa de segurança pública: inconstitucionalidade;**

ATUALIZAÇÃO

De acordo com o noticiado, no dia 26 de março de 2025, no *site* do STF, **taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios são constitucionais**”, enquanto as **taxas relacionadas à vistoria veicular e à emissão de certidões em situações pertinentes à defesa de direitos ou a esclarecimento de interesse pessoal são inconstitucionais**. Estavam em análise as ADPFs 1028 e 1029 e o RE 1417155.

A tese de repercussão geral fixada para o Tema 1282 foi a seguinte:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

- **taxa de incêndio ou de combate a sinistros: inconstitucionalidade (STF) (*):**

❖ Município e taxa de combate a sinistros:

A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. (STF, RE 643247/SP, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 1º.8.2017).

❖ Essa é a tese do Tema 16 da repercussão geral fixada pelo Plenário — Informativo 866.

- **Estado e taxa de combate a sinistros - inconstitucionalidade:**

❖ A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.

(STF. Plenário. ADI 4411, Rel. Marco Aurélio, julgado em 18/08/2020, Informativo 992).

Município e taxa de combate a sinistros:

A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. (STF, RE 643247/SP, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 1º.8.2017).

Essa é a tese do Tema 16 da repercussão geral fixada pelo Plenário — Informativo 866.

- **≠ coleta domiciliar de lixo - constitucionalidade: SV 19, STF (*)**;
- ❖ Súmula Vinculante nº 19, STF. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.

- Constitucionalidade da taxa de segurança para eventos com cobrança de ingresso:

- “é constitucional a instituição de taxa por serviços prestados por órgãos de segurança pública relativos (i) à segurança preventiva em eventos esportivos e de lazer com cobrança de ingresso, bem como (ii) à emissão de certidões e atestados, desde que não se destinem à defesa de direitos ou ao esclarecimento de interesse pessoal (CF/1988, art. 5º, XXXIV, b)” (STF, ADI 3.717/PR, relator Ministro Nunes Marques, julgamento virtual finalizado em 30.06.2025).

(iii) Base de cálculo das taxas – art. 145, § 2º, CF

- Custo da atividade estatal
- **Art. 145, § 2º, CF.** As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.
- **Art. 77, p.º., CTN.** A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas.
- **Súmula Vinculante nº 29, STF.** É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, **desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.**
- **STF:** O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU – a metragem da área construída do imóvel – que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base impositiva da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base impositiva do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: CF, arts. 150, II, 145, § 1º. (RE 596.945 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 14-2-2012).

3. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (arts. 81/82, CTN)

- (i)- Fato gerador misto e vinculado:** execução de obra pública da qual decorra valorização imobiliária;
- trata-se, portanto, de **tributo vinculado** à prestação estatal;

(ii)- Base de cálculo: valorização imobiliária (que é, portanto, indispensável):

-BASE. CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO. MELHORIA.

In casu, a cobrança da contribuição de melhoria estabelecida em virtude da pavimentação asfáltica de via pública considerou apenas o valor total da obra sem atentar para a valorização imobiliária. É uníssono o entendimento jurisprudencial neste Superior Tribunal de que **a base de cálculo da contribuição de melhoria é a efetiva valorização**

imobiliária, a qual é aferida mediante a diferença entre o valor do imóvel antes do início da obra e após a sua conclusão, sendo inadmissível a sua cobrança com base somente no custo da obra pública realizada (STJ, REsp 1.076.948-RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 4/11/2010).

- Atenção para a limitação: contribuinte não pode sofrer com contribuição que supere a valorização da obra (ex. obra custou 20 mil; dois imóveis sofreram valorização de 5 mil cada; a contribuição fica restrita aos 10 mil, sendo que o responsável pela obra fica com o prejuízo

- limite global: custo da obra

- limite individual: valorização do imóvel

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo

(FCC - 2019 - TRF - 3ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Judiciária) O Código Tributário Nacional define tributo como toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, dispondo, também,

A) que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo que, para qualificá-la, há necessidade de se levar em conta sua denominação e demais características formais previstas em lei, bem como a destinação legal do produto da sua arrecadação.

B) de forma expressa, que são tributos: o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, as contribuições sociais, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, a contribuição sobre movimentação financeira e a tarifa de pedágio.

C) que as taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

D) que a taxa pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto, podendo ser calculada em função do capital das empresas.

E) que somente os Municípios podem instituir contribuição de melhoria para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite individual a despesa realizada e como limite total o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Bloco 2

FCC - 2019 - TRF - 4ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Judiciária) Conforme Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece normas gerais de direito tributário,

A) a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação.

B) tributo é toda obrigação compulsória de pagar, em moeda ou título de crédito, inclusive as decorrentes de sanção de ato ilícito ou de utilização de rodovias e serviços públicos de transporte, instituída em ato normativo, e arrecadada na rede bancária ou em escritórios próprios da Administração pública.

C) imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador qualquer atividade do poder público em prol do sujeito passivo e que não constitua sanção de ato ilícito.

D) contribuição de melhoria pode ser cobrada pelos Estados e pelo Distrito Federal, para fazer face ao custo de obras de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total o acréscimo de valor, que da obra resultar, para cada imóvel beneficiado, ou um décimo do valor do imóvel após a obra.

E) as taxas podem ser cobradas pelos Municípios, Distrito Federal e Estados e têm como fato gerador o exercício do poder de polícia ou à disponibilidade a coletividade em geral de serviço público, prestado pela Administração direta ou indireta, da União, Estados ou Municípios.

4. EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS (art. 148, CF e art. 15, CTN)

(i) Espécies:

- Inciso I: sem observância do princípio das anterioridades anual e nonagesimal;
- Inciso II: **COM** observância do princípio das anterioridades anual e nonagesimal;
- Note que se trata de tributo finalístico (qualificado pela finalidade), não sendo vinculado
- Art. 148, CF. A **União**, mediante **lei complementar**, poderá instituir empréstimos compulsórios:
 - I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;
 - II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, b.

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.

(ii) Súmula nº 418, STF ("O empréstimo compulsório não é tributo, e sua arrecadação não está sujeita à exigência constitucional da prévia autorização orçamentária"):

- Não recepcionada pela CF88;
- **Não recepção também do art. 15, III, CTN** ("absorção temporária de poder aquisitivo");

5. CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS (arts. 149 e 149-A, CF)

(...) Contribuição de Iluminação Pública

- Expansão pela Reforma Tributária (**EC nº 132/2023**)

Art. 149-A, CF. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, **a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos**, observado o disposto no art. 150, I e III.

*** Cobrança para custeio em melhorias e ampliação da rede de iluminação pública – constitucionalidade antes já declarada pelo STF:**

Em 15/09/2020, foi publicado o trânsito em julgado do acórdão de mérito proferido no RE nº 666.404, relativo ao **Tema 696 do STF**, para ciência e providências cabíveis.

Firmou-se a seguinte **tese**:

"É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede."

Art. 165. A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (**Código Tributário Nacional**), passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...) “TÍTULO V-A

DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO, A EXPANSÃO E A MELHORIA DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO PARA SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Art. 82-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto nos incisos I e III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

§ 1º Para os fins do disposto no *caput* deste artigo, considera-se:

I - **custeio, expansão e melhoria do serviço de iluminação pública:** a aquisição, a implementação, a instalação, a expansão, a manutenção, a operação, a gestão e o desenvolvimento dos projetos, dos equipamentos, das tecnologias, dos serviços e dos ativos destinados à prestação de serviços relativos à rede de iluminação pública, temporária ou permanente, com o objetivo de prover iluminância em vias, logradouros públicos e equipamentos públicos comunitários e urbanos, em qualquer área do território municipal ou distrital; e

II - **custeio, expansão e melhoria de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos:** a aquisição, a implementação, a instalação, a expansão, a manutenção, a operação, a gestão e o desenvolvimento dos projetos, dos sistemas, das tecnologias, dos meios de transmissão da informação, da infraestrutura e dos equipamentos destinados ao monitoramento para administração, controle, segurança, preservação e prevenção a desastres em vias, logradouros públicos e equipamentos públicos comunitários e urbanos, em qualquer área do território municipal ou distrital, incluídos os ativos necessários ao funcionamento de centros integrados de operação e controle e à integração de sistemas de gestão de monitoramento pela administração pública.

§ 2º É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o *caput* deste artigo na fatura de consumo de energia elétrica.”

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS – I

1. SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO (arts. 145/162, CF)

CF na área tributária (“a Constituição não criou tributo”):

- 1- discriminou competências tributárias;
- 2- classificou os tributos em espécies e subespécies;
- 3- traçou a regra-matriz das várias espécies e subespécies tributárias;
- 4- *apontou as limitações ao “poder de tributar” (“Estatuto do Contribuinte”);*
- 5- delimitou a repartição de receitas tributárias (arts. 157/162, CF).

2. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR

- (i) formas de exteriorização das limitações constitucionais ao poder de tributar: princípios e imunidades;

(ii) **rol não exaustivo do art. 150, CF** (expressão “sem prejuízo de outras garantias” no art. 150, *caput*, da CF – rol exemplificativo);

Bloco 3

3. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA

(i) **Previsão:**

- Art. 150, CF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

- **Conteúdo da legalidade tributária** (art. 97, CTN):

Art. 97, CTN: **Somente** a **LEI** pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;

IV - a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

obs. obrigação acessória dispensa lei; prazo para pagamento do tributo dispensa lei

- **Correção monetária (atualização da moeda diante inflação) e DISPENSA de lei:**

* Art. 97, § 2º, CTN. Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

- **IPTU** ▯ **Art. 156, §1º, CF**. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:

(...) III - ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal – EC nº 132/2023.

STF, Tema 211 - Necessidade de lei em sentido formal para a atualização do valor venal de imóveis.

Tese firmada:

A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.

(ii) Medida Provisória (art. 62, § 2º, CF): possibilidade em matéria tributária, salvo se matéria tributária reservada à lei complementar (art. 62, § 1º, III, CF).

- *Art. 62, § 2º, CF. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

- Art. 62, CF. § 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

(...) III - reservada a lei complementar;

(2024/FGV/TRF - 1ª REGIÃO/Analista Judiciário - Área Judiciária) Considere que a autoridade competente, por meio de medida provisória, promova um aumento da alíquota geral de um imposto federal sujeito ao princípio constitucional da anterioridade anual. O referido aumento produzirá efeitos:

A) a partir da data da vigência da medida provisória;

B) a partir da data da conversão da medida provisória em lei;

C) após dois exercícios da vigência da medida provisória, em face do atendimento da anterioridade;

D) no exercício financeiro seguinte, caso a medida provisória tenha sido convertida em lei até o último dia do exercício em que foi editada;

E) no exercício financeiro em andamento, caso a medida provisória venha a ser convertida em lei neste mesmo exercício.

4. IGUALDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA

(i) art. 150, II, CF (*):

- vedação a diferenciações arbitrárias, a “privilégios odiosos”;

- Art. 150, CF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...) II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

5. IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA

(i) Previsão: art. 150, III, a, CF

- Art. 150, CF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...) III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da **vigência** da lei que os houver instituído ou aumentado;

- Irretroatividade tributária: relevância da entrada em vigor da lei;

≠

- Anterioridade tributária: relevância da publicação da lei;

Bloco 4

(ii) Retroatividade tributária infraconstitucional: Arts. 106 e 144, § 1º, CTN.

- Art. 106, CTN. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente **interpretativa**, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de **ato não definitivamente julgado** :

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

- Interpretativa: norma com conteúdo meramente declaratório – não basta a lei se auto intitular interpretativa

- Ato não definitivamente julgado que envolva multa tributária (apenas), desde que o ato não tenha sido fraudulento ou implicado em não pagamento do tributo

- LEI TRIBUTÁRIA PROCEDIMENTAL OU FORMAL (eficácia imediata inclusive para fatos geradores pretéritos)

Art. 144, § 1º, CTN. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de **fiscalização**, ampliado os poderes de **investigação** das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores **garantias ou privilégios**, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

obs. trata-se de lei que faz referência aos elementos do tributo (sujeito, fato gerador, base de cálculo, alíquota, etc.), critérios de fiscalização ou investigação, privilégios ou garantias atribuídas ao crédito tributário

□ SIGILO BANCÁRIO e APLICAÇÃO RETROATIVA DA LC 105/2001.

Conforme orientação jurisprudencial do STJ em REsp Repetitivo (REsp 1134665/SP – **Tema 275**), “a quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial, para fins de constituição de crédito tributário não extinto, é autorizada pela Lei 8.021/90 e pela Lei Complementar 105/2001, normas procedimentais, cuja aplicação é imediata, à luz do disposto no artigo 144, § 1º, do CTN”.

□ Fornecimento de informações financeiras ao fisco sem autorização judicial:

O art. 6º da LC 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, porque realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Por sua vez, a Lei 10.174/2001 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1º, do CTN. (STF, tese firmada no julgamento do RE 601314).

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS – II

1. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA

1.1. Art. 150, III, “b”, CF (anterioridade de exercício financeiro);

1.2. Art. 150, III, “c”, CF (anterioridade mínima);

1.3. Art. 195, § 6º, CF (anterioridade especial).

1.1. DE EXERCÍCIO FINANCEIRO OU COMUM OU ANUAL OU GERAL

- princípio da “calculabilidade” (Humberto Ávila) - previsibilidade;
- Princípio da “não surpresa”.

(i) previsão: art. 150, III, b, CF c/c art. 165, § 9º, I, CF c/c art. 34, Lei nº 4.320/64

- exercício financeiro = ano civil (1/1 a 31/12);
- veja que não há necessidade de aguardar um ano (atente-se apenas para a virada de ano)
- Art. 150, CF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...) III - cobrar tributos:
(...) b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido **publicada** a lei que os instituiu ou aumentou;
- relevância da publicação neste princípio da anterioridade;
- relevância da vigência no princípio da irretroatividade.
- não se confunde com o já abolido princípio da anualidade (EC 1/69), o qual exigia que o tributo tivesse prévia autorização na lei orçamentária anual;

(IBADE - 2018 - Analista Judiciário) Tendo em vista as limitações constitucionais ao poder de tributar, é correto afirmar que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, via de regra é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, cobrar tributos:

A) em relação a fatos geradores ocorridos depois do início da vigência da lei que os criou.

B) que tenham como fato gerador a aquisição da propriedade de aeronaves e embarcações particulares.

- C) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
- D) a partir da criação de novos impostos.
- E) sobre grandes fortunas

GABARITO: C

- Alterações referentes ao IPVA:

Art. 155, §6º, CF. O imposto previsto no inciso III:

(...) II - poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental;

III - incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, excetuados:

- a) aeronaves agrícolas e de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros;
- b) embarcações de pessoa jurídica que detenha outorga para prestar serviços de transporte aquaviário ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência;
- c) plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividades econômicas em águas territoriais e na zona econômica exclusiva e embarcações que tenham essa mesma finalidade principal;
- d) tratores e máquinas agrícolas.

- Possível concessão de benefícios fiscais a carros elétricos e/ou híbridos – parte final do inciso II.

- Até antes da EC 132/23, embarcações e aeronaves não poderiam sofrer a incidência do IPVA (*STF):

IPVA. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (CF, ART. 155, III. CF 69, ART. 23, III E § 13, CF. EC 27/85): campo de incidência que não inclui embarcações e aeronaves. (STF; RE 255111; SP; Tribunal Pleno; Rel. Desig. Min. Sepúlveda Pertence; Julg. 29/05/2002; DJU 13/12/2002; p. 00060).

*** Imunidade às companhias aéreas:**

- Parte final da alínea “a” do inciso III (“operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros”).

- O princípio da anterioridade tributária não se confunde com o já abolido princípio da anualidade (EC 1/69), o qual exigia que o tributo tivesse prévia autorização na lei orçamentária anual;

(ii) É cláusula pétrea: vincula-se ao art. 60, § 4º, IV, CF (STF, ADI 939);

(iii) Observância do princípio da anterioridade tributária só para modificação substancial; desnecessidade de sua aplicação para hipótese de modificação de prazo para pagamento do tributo - S. 669, STF e SV 50, STF*;

- Súmula nº 669, STF. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.

- Súmula vinculante nº 50, STF. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.
- SV 41 - O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa

(iv) Exceções ao Princípio da Anterioridade Tributária Anual:

1- art. 150, § 1º, 1ª parte, CF:

- EC só do art. 148, I, CF; II, IE, IPI, IOF (art. 153, I, II, IV e V, CF) e impostos extraordinários da União (art. 154, II, CF);
- Atente-se que aqui pode haver alteração por meio de redução, reestabelecimento ou aumento

2- art.155, § 4º, IV, c, CF:

- ICMS-combustíveis monofásico;
- Atente-se que aqui somente pode ter redução ou reestabelecimento

3- art.177, § 4º, I, b, CF:

- CIDE-combustíveis;

4- art. 195, § 6º, CF (anterioridade especial):

- Contribuições especiais de seguridade social;

(CESPE / CEBRASPE - 2018 - STJ - Analista Judiciário - Área Judiciária) À luz da jurisprudência majoritária e atual dos tribunais superiores e da doutrina acerca dos princípios constitucionais tributários, do indébito tributário, do crédito tributário e do poder de tributar, julgue o item seguinte.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária deve observar o princípio da anterioridade que for aplicável ao respectivo tributo.

() Certo (x) Errado

Bloco 5

(FGV - 2022 - TCE-TO - Analista – Direito) João, estudioso do sistema tributário nacional, foi instado a se manifestar sobre o momento em que a Lei federal nº YY, que aumentou a alíquota de determinado tributo e foi promulgada no presente exercício financeiro, poderia produzir efeitos. Para tanto, realizou alentada pesquisa a respeito das normas constitucionais de proteção ao contribuinte, mais especificamente sobre a previsibilidade das obrigações tributárias que compulsoriamente recaem sobre ele.

Ao final de sua pesquisa, concluiu, corretamente, que:

A) todos os tributos estão sujeitos aos princípios da anterioridade e da anterioridade nonagesimal;

- B) apenas os impostos estão sujeitos aos princípios da anterioridade e da anterioridade nonagesimal, ressalvadas as exceções constitucionais;
- C) todos os tributos estão sujeitos aos princípios da anterioridade e da anterioridade nonagesimal, ressalvadas as exceções constitucionais;
- D) todos os tributos estão sujeitos ao princípio da anterioridade, mas apenas as contribuições sociais se submetem ao princípio da anterioridade nonagesimal;
- E) todos os impostos estão sujeitos ao princípio da anterioridade, mas apenas as contribuições sociais e os impostos expressamente indicados se submetem ao da anterioridade nonagesimal.
- GABARITO: C.

1.2. ANTERIORIDADE MÍNIMA OU NOVENTENA OU NONAGESIMAL OU PRIVILEGIADA OU QUALIFICADA

(i) previsão: art. 150, III, c, CF

- Validade também para as contribuições de seguridade social (Art. 195, § 6º, CF);
- Acréscimo pela EC nº 42/03;
- atenção novamente: fala-se em publicação = anterioridade
- necessidade de conjugação com a alínea “b”: anterioridade do exercício financeiro
- utiliza-se o último trimestre para aferição do cumprimento do princípio

Art. 150, CF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...) III - cobrar tributos:

(...) c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido **publicada** a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

(ii) Exceções - art. 150, § 1º, 2ª parte, CF*:

- 1- EC só do art. 148, I, CF;
- 2- II, IE, **IR (veja que, nesse princípio, o IR entrou no lugar do IPI)**, IOF (art. 153, I, II, III e V, CF);
- 3- impostos extraordinários da União (art. 154, II, CF);
- 4- fixação da **base de cálculo** do IPVA e do IPTU.

*Art. 150, § 1º, 2ª parte, CF:

A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V, e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V, e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.

*Art. 130, § 1º, ADCT. As alíquotas de referência serão fixadas no ano anterior ao de sua vigência, não se aplicando o disposto no art. 150, III, "c", da Constituição Federal, com base em cálculo realizado pelo Tribunal de Contas da União.

(2025/CESPE/CEBRASPE/TRF - 6ª REGIÃO/Analista Judiciário) A respeito do Sistema Tributário Nacional, considerando as disposições constitucionais e as alterações promovidas pela Reforma Tributária do Consumo (Emenda Constitucional n.º 132/2023), julgue o item a seguir.

A anterioridade nonagesimal deve ser observada na majoração do imposto de renda.

() Certo (x) Errado

(FCC - 2022 - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Analista Judiciário - Área Judiciária) Caso houvesse sido publicada, em 17 de novembro de 2020, uma lei federal aumentando a alíquota do Imposto de Renda, relativamente a diversos tipos de rendimento tributados, o respectivo crédito tributário, majorado em razão dessa lei, só poderia ser cobrado a partir de

- A) 18 de novembro de 2020.
- B) 1º de janeiro de 2021.
- C) 15 de fevereiro de 2021.
- D) 16 de fevereiro de 2021.
- E) 18 de novembro de 2021.

GABARITO: B.

(FGV - 2022 - MPE-GO - Analista Judiciário) Lei do Estado Alfa publicada em 31/12/2021 majorou as bases de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) pelo valor de mercado, estabelecendo que as alterações teriam efeitos a partir de 01/01/2022. Também em 31/12/2021, Decreto do Prefeito da Capital do Estado Alfa estabeleceu a atualização, pelo índice inflacionário oficial, do valor monetário da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), determinando que as alterações também teriam efeitos a partir de 01/01/2022. Diante desse cenário

- A) tanto a lei estadual como o decreto municipal violaram o princípio da anterioridade nonagesimal, e o decreto municipal também violou o princípio da legalidade tributária.
- B) a lei estadual violou o princípio da anterioridade nonagesimal, mas o decreto municipal apenas violou o princípio da legalidade tributária.
- C) a lei estadual não violou o princípio da anterioridade nonagesimal, mas o decreto municipal violou tanto o princípio da legalidade tributária como o da anterioridade nonagesimal.
- D) nem a lei estadual nem o decreto municipal violaram o princípio da anterioridade nonagesimal, mas o decreto municipal violou o princípio da legalidade tributária.

E) nem a lei estadual nem o decreto municipal violou o princípio da anterioridade nonagesimal, e o decreto municipal tampouco violou o princípio da legalidade tributária.

GABARITO: E.

2.PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO TRIBUTO CONFISCATÓRIO (OU RAZOABILIDADE DA CARGA TRIBUTÁRIA)

(i) Previsão: art. 150, IV, CF;

- Proteção aos direitos de propriedade, livre iniciativa e livre exercício profissional.

Art. 150, CF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...) IV - utilizar tributo com efeito de confisco.

(ii) Abrangência de tributo e multa fiscal (STF, ADI 551; AI 482.281) (*);

-Tributo e multa não podem ter efeito confiscatório

“Fixação de valores mínimos para multas pelo não recolhimento e sonegação de tributos estaduais. Violação ao inciso IV do art. 150 da Carta da República. **A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do texto Constitucional Federal**” (STF, Tribunal Pleno, ADI 551/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 24.10.2002, DJ 14.02.2003, p. 58).

(iii) Aferição pela carga tributária total (STF, ADI 2.010 – múltiplas incidências tributárias);

- Confiscos constitucionais possíveis (exceções): art. 5º, XLVI, *b* (perdimento de bens); art. 243, p.º, CF (exploração no bem de plantas psicotrópicas ou de trabalho escravo).

- Análise, enfim, do efeito confiscatório do tributo, ou não, em cada caso concreto à míngua de um numeral que o configure como tal(*);

Imposto de Importação (II). **Aumento de alíquota de 4% para 14%. Deficiência do quadro probatório. (...) A caracterização do efeito confiscatório pressupõe a análise de dados concretos e de peculiaridades de cada operação ou situação, tomando-se em conta custos, carga tributária global, margens de lucro e condições pontuais do mercado e de conjuntura social e econômica** (...). O isolado aumento da alíquota do tributo é insuficiente para comprovar a absorção total ou demasiada do produto econômico da atividade privada, de modo a torná-la inviável ou excessivamente onerosa. [[RE 448.432 AgR](#), rel. min. Joaquim Barbosa, j. 20-4-2010, 2ª T, DJE de 28-5-2010.]

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A majoração da alíquota para o custeio do Regime Próprio de Previdência Social de servidores públicos estaduais de 10% para 13,50% e, posteriormente, para 14%, revela-se razoável e proporcional, de modo que não produz efeito confiscatório nem atenta contra o princípio da irredutibilidade remuneratória.

STF. Plenário. ADI 2.521/PE, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 22/09/2023 (Info 1109).

A majoração escalonada de 11% para 14% da alíquota de contribuição previdenciária de servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas, e de militares, destinada a custear o Regime Próprio de Previdência Social, revela-se razoável e proporcional, de modo que não ofende o princípio tributário da vedação ao confisco.

STF. Plenário. ADI 5.944/CE, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 22/09/2023 (Info 1109)